

BAIL COMMERCIAL**A usage exclusif de bureaux**

**Soumis aux dispositions de l'article L 145-1 et suivants du Code de Commerce
et des textes pris pour leur application**

ENTRE LES SOUSSIGNES

L'État du GHANDOUR agissant aux fins des présentes par son Supreme Council for Economic Affair and Investment par une décision de l'Émir numéro 58 de 2000 dont le siège est sis à Hanan, État du GHANDOUR, P.O BOX n° 83, lequel est représenté par Madame Caroline COLLI en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Dr Hussain ELHASNAOUI, agissant lui-même en qualité de Directeur Général du Supreme Council for Economic Affair and Investment,

Ci-après dénommé "LE BAILLEUR"

D'UNE PART,

ET

La S.A.S FAMILLE au capital de 3.347.800 € dont le siège social se situe au 26 place de la Madeleine à Paris (8^{ème}) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 123456789 R.C.S de Paris, représentée par Monsieur Prosper HAYOUN en qualité de Directeur Général en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Michel DUCROS en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée "LE PRENEUR"

D'AUTRE PART,



TABLE DES MATIERES

1.	OBJET.....	3
2.	DESIGNATION DES LOCAUX LOUES.....	3
3.	INDIVISIBILITE DES LIEUX LOUES.....	4
4.	DUREE.....	4
5.	DESTINATION DES LIEUX LOUES.....	4
6.	LOYER.....	5
7.	REVISION DU LOYER.....	6
8.	CHARGES	7
9.	DEPOT DE GARANTIE	7
10.	CONDITIONS GENERALES	8
10.1.	Occupation - sous-location - cession	8
10.2.	Obligation d'exploiter et garantie des loyers	9
10.3.	Assurances.....	9
10.4.	Délivrance des lieux.....	11
10.5.	Entretien des lieux et travaux.....	11
10.6.	Autorisations.....	13
10.7.	Visite des lieux.....	14
10.8.	Parasites.....	14
10.9.	Responsabilité et recours	14
10.10.	Bonne tenue et obligation de voisinage	15
10.11.	Abonnement	16
10.12.	Impôts et taxes	16
11.	CLAUSE RESOLUTOIRE.....	16
12.	FRAIS.....	17
13.	ELECTION DE DOMICILE ET JURIDICTION	17

[Signature]
[Signature]

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUI

1. OBJET

Le Bailleur donne à bail à loyer à titre commercial conformément aux dispositions de l'article L 145-1 et suivants du Code de Commerce et des textes pris pour leur application, au Preneur qui accepte, les locaux ci-après désignés, situés dans l'immeuble sis :

**24/26 place de la Madeleine / 7 rue Vignon
Paris 8^{ème}**

2. DESIGNATION DES LOCAUX LOUES

Aux 5^{ème} et 6^{ème} étages de l'immeuble sis à Paris 8^{ème}, 24/26 place de la madeleine, dont l'entrée est située 7 rue Vignon, un ensemble de locaux à usage de bureaux d'une superficie d'environ 724 m² (sept cent vingt quatre mètres carrés), étant précisé que cette surface se décompose de la manière suivante :

- Surface privative : 698 m² (six cent quatre vingt dix huit mètres carrés)
- Quote-part des parties communes : 26 m² (vingt six mètres carrés)

Ainsi que lesdits lieux existent et comportent, sans aucune exception ni réserve et sans qu'il soit nécessaire d'en faire plus ample désignation à la requête exprès du Preneur qui déclare parfaitement les connaître pour les avoir vus et visités en vue des présentes et les trouver dans les conditions nécessaires à leur destination et conformes à toutes normes applicables à ce type de locaux.

Le Bailleur déclare que les locaux loués n'ont fait l'objet d'aucun commandement de saisie immobilière et qu'ils sont libres de toute inscription d'hypothèque et privilège quelconque, que les lieux ne sont frappés d'aucune servitude susceptible de nuire à leur exploitation normale, que les locaux loués n'ont pas fait l'objet d'un arrêté de péril et ne font actuellement l'objet d'aucune procédure d'expropriation totale ou partielle, procédure assimilée ou enquête préalable à de telles procédures.

Il est précisé que toute différence entre les cotes et surfaces et les dimensions réelles desdits lieux, ne peut justifier ni réduction, ni augmentation du loyer, les parties contractantes se référant à la consistance des lieux tels qu'ils existent. En conséquence, le Preneur ne pourra demander aucune réduction du loyer ci-après stipulé pour cause de déficit des surfaces ci-dessus indiquées.

De même, le Preneur ne pourra formuler aucune réclamation du fait de constructions ou aménagements quelconques susceptibles de modifier ultérieurement les vues et les environnements des locaux loués.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

3. INDIVISIBILITE DES LIEUX LOUES

Les parties conviennent que les lieux loués forment juridiquement et conventionnellement un tout indivisible pour toute la durée du bail, des renouvellements, de la tacite reconduction et même en cas d'éventuelle cession.

4. DUREE

Le présent bail est consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives qui commenceront à courir à compter du 1^{er} septembre 2004 pour se terminer le 31 août 2013.

Toutefois, le Preneur aura la possibilité d'y mettre fin à l'expiration de chaque période triennale, à charge pour lui de prévenir le Bailleur de ses intentions par acte extra judiciaire au moins six mois avant l'expiration de chaque période triennale. Le Bailleur aura la même possibilité, aux mêmes conditions de forme et de délai, mais seulement dans les cas prévus par la loi.

5. DESTINATION DES LIEUX LOUES

Les locaux loués ne pourront être utilisés, pendant la durée ci-dessus définie du présent bail, qu'à l'usage exclusif de **Bureaux**.

Il est expressément convenu que le Preneur s'interdit de faire dans les locaux tous actes de production industrielle ou autre ou de vente de marchandises.

Il s'oblige à se conformer et à exécuter à ses seuls frais, risques et périls, pendant toute la durée du bail, tous règlements, arrêtés, injonctions administratives ou toutes modifications les concernant, le tout de manière à ce que le Bailleur ne soit jamais ni recherché ni inquiété à ce sujet.

Le Preneur sera tenu de conserver aux lieux loués la présente destination contractuelle, à l'exclusion de toute autre utilisation de quelque nature, importance et durée qu'elle soit, à peine de résiliation du présent bail, si bon semble au Bailleur.

Le Bailleur se réserve expressément le droit de louer à son gré, comme bon lui plaira et à qui bon lui semblera, les autres locaux quels qu'ils soient de l'immeuble, pour toutes destinations sans exception ni réserve en ce compris pour toutes activités identiques à celles ci-dessus stipulées.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be 'M' and the other 'A', with some additional scribbles and initials below them.

6. LOYER

Le présent bail commercial est consenti et accepté moyennant un loyer annuel fixé, hors tout droits et taxes, à :

398.200 Euros
(trois cent quatre vingt dix huit mille deux cent euros)

Toutefois :

Pour la période du 1^{er} septembre 2004 au 31 août 2005, le loyer est ramené à la somme de 325.800 €, étant précisé que le Bailleur accorde une franchise de loyer de six mois.

Pour la période du 1^{er} septembre 2005 au 31 août 2006, le loyer est ramené à la somme de 362.000 €.

Le loyer est payable à terme échu, soit le 1^{er} Avril, le 1^{er} Juillet, le 1^{er} Octobre, et le 1^{er} janvier, et pour la première fois le 1^{er} avril 2005 pour la période du 1^{er} mars 2005 au 31 mars 2005.

Le Preneur s'acquittera du règlement de ses loyers et accessoires par virement bancaire sur le compte du Bailleur dont les références devront être communiquées au Preneur au moins 5 jours ouvrés avant la date de paiement, étant précisé qu'à défaut d'indication contraire, le Preneur utilisera les dernières références bancaires communiquées.

Ces dispositions ne font pas échec à l'application éventuelle de la clause résolutoire figurant aux présentes à l'article 11.

Le Bailleur déclare avoir opté pour l'assujettissement des loyers au régime de la T.V.A. ; en conséquence, le Preneur remboursera au Bailleur le montant de la taxe grevant le loyer et les accessoires à l'occasion de chaque terme du loyer, ainsi que le montant de toutes autres taxes ou impôts nouveaux, complémentaires ou de substitution, au taux légalement en vigueur au jour de chaque terme.

A défaut de règlement à son échéance d'un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le Preneur sera tenu 8 jours après mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Preneur, au paiement d'un intérêt de retard calculé sur la base d'un taux annuel de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de ladite échéance. L'intérêt s'entend hors taxes, toutes taxes en sus à la charge du Preneur. Son versement ne saurait valoir octroi au Preneur d'un délai quelconque de règlement.

En cas de procédure judiciaire quelconque, le Preneur devra, dans la mesure de sa condamnation aux dépens, rembourser au Bailleur, en sus de tous frais répétitifs, les honoraires de ses avocats.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

7. REVISION DU LOYER

Le loyer afférent aux lieux loués variera automatiquement, de plein droit et sans formalité, à l'expiration de chaque période annuelle proportionnellement aux variations de l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par l'INSEE. Il est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle. En conséquence, la révision triennale légale prévue par les articles L 145-37 et L 145-38 du Code de Commerce demeure toujours applicable.

Le loyer sera réajusté tous les ans, et pour la première fois le 1^{er} septembre 2007, sans aucune franchise, sur la base des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indexation jouant de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une notification préalable. L'indice de référence pour le calcul de la révision du loyer à cette date est l'indice afférent au 4^{ème} trimestre 2003 date de prise d'effet du bail, soit 1214.

C'est donc la variation constatée d'une année sur l'autre de l'indice de ce même trimestre, qui sera retenue pour le calcul de l'indexation du loyer et ce à partir du 1^{er} septembre 2007.

Si pour une cause quelconque la révision annuelle n'a pas été appliquée par le Bailleur dans les trois mois suivant la date anniversaire du présent bail, la dite révision ne pourra recevoir application qu'à la prochaine date anniversaire du présent bail.

En cas de retard dans la publication de l'indice, le loyer pourra être calculé provisionnellement en fonction du dernier indice publié.

Si l'indice I.N.S.E.E. cessait d'être publié, il serait remplacé, à défaut d'indice officiel de remplacement, par un indice équivalent, choisi soit par l'accord amiable entre les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par voie d'expertise effectuée par un seul expert, désigné soit d'un commun accord par les parties, soit par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, rendue à la requête de la partie la plus diligente, les frais d'expertise et d'instance étant partagés pour moitié entre le Preneur et le Bailleur.

L'expert agira en tant que mandataire commun des parties, conformément à l'article 1592 du Code Civil dont les dispositions ont été étendues au louage.

Le fait pour la société bailleresse de ne pas appliquer la présente clause d'indexation, nonobstant la variation de l'indice de référence, ne pourra, en aucun cas, être considéré comme une renonciation implicite au jeu de celle-ci.

La présente clause d'indexation constitue une clause essentielle et déterminante, sans laquelle le Bailleur n'aurait pas contracté.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature, a smaller signature, and a set of initials.

8. CHARGES

Le loyer étant pour le Bailleur considéré comme net de charges, le Preneur supportera toutes les charges, prestations, fournitures, taxes et dépenses afférentes aux locaux loués y compris les honoraires de gestion, de syndic et les primes d'assurance du propriétaire, et ce dès la date d'effet du présent bail.

Le cas échéant, le Preneur supportera la TVA ou toutes autres taxes pour les charges qui y seraient assujetties.

Le Preneur versera, chaque trimestre d'avance, en même temps que son loyer, une provision pour charges fixée à 12.127 € par trimestre et revue en fonction du budget de chaque exercice.

A l'issue de chaque exercice annuel, le décompte des charges incombant au Preneur, sera arrêté et, selon le cas, le Preneur sera remboursé du trop-perçu ou devra verser un complément.

Les provisions ci-dessus fixées pourront être modifiées en conséquence.

Elles seront réajustées pour correspondre au quart du budget prévisionnel, dès qu'il sera connu.

Au cas néanmoins, où le Bailleur aurait à payer du fait du Preneur des sommes non budgétées, celui-ci serait tenu de les lui rembourser sans délai.

9. DEPOT DE GARANTIE

Pour garantir l'exécution des obligations lui incombant au titre des présentes, le Preneur prend l'engagement de verser au Bailleur qui l'accepte et lui en donnera bonne et valable quittance, une somme de 81.450 € correspondant à 3 mois de loyer hors taxes payable le 1^{er} septembre 2004.

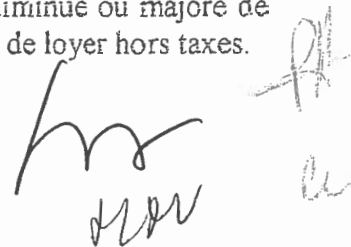
Dont quittance sous réserve d'encaissement.

Cette somme est ainsi remise au Bailleur qui pourra librement en disposer jusqu'à l'expiration du bail, date à laquelle elle sera restituée au Preneur sous réserve de la complète exécution par lui de ses obligations au titre du présent bail et du règlement de toutes sommes qu'il pourrait devoir au Bailleur à sa sortie ou dont le Bailleur pourrait être responsable du fait du Preneur à un titre quelconque, notamment après exécution des travaux de remise en bon état de locaux loués.

De convention expresse, cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ni imputable sur la dernière échéance de loyer.

Dans le cas de résiliation du présent bail par suite d'inexécution par le Preneur d'une quelconque de ses obligations, le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre de premiers dommages-intérêts et sans préjudice de tous autres.

En cas de modification du montant du loyer, le dépôt de garantie sera diminué ou majoré de plein droit et sans formalité, de manière à toujours correspondre à 3 mois de loyer hors taxes.



10. CONDITIONS GENERALES

Le présent bail est fait aux conditions ordinaires et de droit et, en outre, à celles ci-après énoncées, que le Preneur s'oblige à exécuter :

10.1. Occupation - sous-location - cession

10.1.1. Occupation

Le Preneur devra occuper personnellement les lieux loués. Toutefois, il pourra concéder la jouissance partielle des lieux loués, après accord exprès et spécifique du Bailleur.

Il fera également son affaire, en cas de survenance d'un incident entraînant une atteinte aux biens, personnes ou à l'environnement, de tous frais de réparation ou de remplacement des équipements, de dommages corporels et matériels causés aux tiers, pertes d'exploitation, dommages immatériels, et dommages et intérêts, sans que cette liste soit limitative. Il s'engage à souscrire toutes polices d'assurances nécessaires à cet effet.

10.1.2. Sous-location

Le Preneur s'interdit de sous-louer tout ou partie des locaux objet du présent bail même temporairement et à titre gratuit et précaire sans l'accord écrit du Bailleur.

En cas d'autorisation de sous-location donnée par le Bailleur, le Preneur demeurera seul redevable du paiement de l'intégralité du loyer à l'égard du Bailleur et seul responsable des charges et conditions du bail, la sous-location n'ayant sa pleine validité que dans le cadre des droits détenus par le Preneur du chef des présentes.

La sous-location, même autorisée, sera consentie aux risques et périls du Preneur qui s'engage à faire son affaire personnelle de l'éviction de tout sous-locataire.

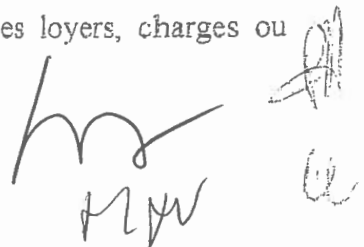
Il est rappelé que les lieux loués forment un tout indivisible et qu'en conséquence le sous-locataire n'aura aucun droit ni à maintien dans les lieux ni à renouvellement.

Aucune sous-location ne pourra être autorisée s'il est dû par le Preneur des loyers, charges ou accessoires.

10.1.3. Cession

Le Preneur ne pourra céder, en tout ou partie, son droit au présent bail sans le consentement exprès et par écrit du Bailleur.

Aucune cession ne pourra être réalisée s'il est dû par le Preneur des loyers, charges ou accessoires.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature, a smaller signature, and a set of initials.

Le Bailleur sera appelé à l'acte de cession ou à l'acte d'apport, par lettre recommandée avec avis de réception.

Le Preneur restera garant solidaire, sans pouvoir opposer le bénéfice de la discussion ou de division, du cessionnaire et des cessionnaires successifs, tant pour le paiement des loyers que pour l'exécution de toutes les clauses et conditions du bail dans la limite de la période triennale en cours.

Tous ceux qui seront devenus successivement cessionnaires du bail demeureront tenus envers le Bailleur, solidairement entre eux et avec le Preneur, au paiement des loyers et à l'exécution des conditions du bail, pendant toute la durée de celui-ci et alors même qu'ils ne seraient plus dans les lieux et auraient même cédé à leurs droits.

Pour répondre de cette garantie, dans tous les cas de cession, le successeur du Preneur, de même que tous les cessionnaires successifs, devront pour la validité même de la cession présenter au Bailleur une caution bancaire garantissant le paiement d'une somme correspondant à un an de loyer toutes taxes comprises, ledit loyer étant celui actualisé au jour de la cession.

Une copie exécutoire de l'acte de cession ou un original enregistré devra être remis au Bailleur, sans frais pour lui, le Preneur étant tenu de respecter les règles de notification de l'article 1690 du Code Civil.

10.1.4. Dérogation pour les sociétés du Groupe auquel appartient le Preneur

Par dérogation aux stipulations des clauses 10.1.1 à 10.1.2 et sous réserve pour le Preneur d'en informer préalablement le Bailleur, le Bailleur autorise le Preneur à concéder la jouissance des locaux, domicilier ou sous-louer librement le droit au présent bail à toute société dont lui-même ou la société GROUPE FAMILLE détient directement ou indirectement le contrôle au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code du commerce, étant précisé que le Preneur restera garant solidaire, sans pouvoir opposer le bénéfice de la discussion ou de la division, du domiciliaire ou sous-locataire, tant pour le paiement des loyers que pour l'exécution de toutes les clauses et conditions du bail.

10.2. Obligation d'exploiter et garantie des loyers

Le Preneur devra maintenir les lieux constamment utilisés et garnis en tout temps de matériel, outils et mobilier en quantité et valeurs suffisantes pour répondre du paiement du loyer et de l'exécution de toutes les conditions du bail.

10.3. Assurances

10.3.1. Le Preneur devra assurer à ses frais et maintenir assurés pendant toute la durée du bail ses mobiliers, matériels (qu'ils soient sa propriété ou lui aient été confiés), aménagements et installations contre les risques d'incendie, explosions, dégâts des eaux et le recours des voisins et des tiers auprès d'une Compagnie notoirement solvable.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature, a smaller signature below it, and a set of initials to the right.

10.3.2. Le Preneur devra également assurer à ses frais, en sa qualité de locataire occupant et pour les montants usuels admis par les Compagnies d'Assurances, sa responsabilité civile, pour tous les dommages corporels ou matériels pouvant être causés à des tiers soit du fait de l'occupation des locaux, soit du fait des préposés du Preneur, soit du fait des travaux d'aménagement, soit du fait et de l'usage des aménagements ou des installations à sa charge. Si ces travaux sont dirigés par un architecte ou un décorateur, celui-ci devra justifier à tout moment qu'il est assuré pour sa responsabilité civile professionnelle et qu'il est à jour du versement des primes correspondantes.

10.3.3. Les polices d'assurances du Preneur devront, en outre, prévoir que la résiliation ne pourra produire effet que quinze jours après une notification de l'Assureur au Bailleur. Elles devront comporter renonciation à recours contre le Bailleur et son Assureur.

10.3.4. Le Preneur devra fournir au Bailleur, à première demande de ce dernier, toutes justifications concernant la signature des polices visées ci-dessus et le règlement des primes correspondantes. Il renonce, dès à présent, à tout recours contre le Bailleur et son Assureur. Il devra immédiatement déclarer au Bailleur tout sinistre même s'il n'en résulte aucun dégât apparent.

A titre de réciprocité, le Bailleur renonce au recours qu'il pourrait être fondé à exercer contre le Preneur et son Assureur et s'engage à obtenir de son Assureur qu'il renonce au recours qu'il pourrait exercer contre le Preneur.

De convention exprès, toutes indemnités dues au Preneur par toute Compagnie d'Assurances, en cas de sinistre, pour quelque cause que ce soit, seront affectées au privilège du Bailleur, le présent contrat valant en tant que de besoin transport à concurrence des sommes qui pourraient être dues.

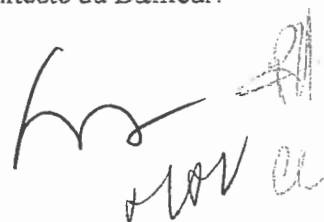
10.3.5. Si les locaux viennent à être détruits en totalité par vétusté, vice de construction, inondation, incendie, faits de guerre, émeutes, mouvements populaires, actes de malveillance et de terrorisme, cas fortuit ou fait indépendant de la volonté du Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit, sans aucune indemnité de part et d'autre.

10.3.6. Si les locaux viennent à être détruits en partie seulement pour les mêmes causes que celles visées ci-dessus, il est entendu que :

au cas où les deux conditions ci-après seraient cumulativement réunies :

Les travaux de réparation, restauration, reconstruction ou remplacement des parties endommagées, dégradées ou détruites, compris dans les locaux présentement donnés à bail, devraient avoir une durée supérieure à 180 jours selon l'avis de l'architecte du Bailleur,

Les parties endommagées, dégradées ou détruites, comprises dans les locaux présentement donnés à bail, excèderaient le quart de la surface louée de bureaux, le Preneur et le Bailleur auraient le droit de résilier le présent bail sans indemnité de part ni d'autre par simple envoi d'une lettre recommandée avec demande d'acté de réception, et ce, dans les 30 jours de la notification de l'avis de l'architecte du Bailleur.



Au cas où, au contraire, les deux conditions énoncées ci-dessus ne seraient pas cumulativement réunies, le Bailleur entreprendra les travaux de réparation, restauration, reconstruction ou remplacement des parties endommagées, dégradées ou détruites, compris dans les locaux présentement donnés à bail, en conservant seul le droit au remboursement des sommes exposées, tant auprès de sa compagnie d'assurances que, le cas échéant, auprès de la compagnie d'assurances du Preneur. Dans cette hypothèse, le Preneur renonce d'ores et déjà à tout recours vis-à-vis du Bailleur en ce qui concerne la privation de jouissance consécutive à la destruction partielle des locaux et à l'exécution des travaux ci-dessus visés.

10.4. Délivrance des lieux

Les lieux sont livrés en l'état, étant précisé qu'un état des lieux sera dressé contradictoirement la semaine suivant la prise d'effet du bail.

10.5. Entretien des lieux et travaux

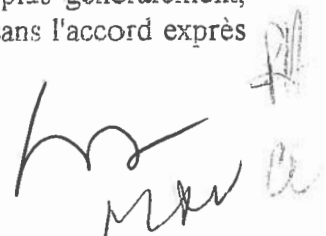
Le Preneur s'engage à tenir les lieux loués en bon état de réparations locatives pendant toute la durée du bail et à effectuer, le cas échéant, toutes réparations, petites ou grosses, sans distinction, à la seule exception des réparations prévues par l'article 606 du code civil qui restent à la charge du Bailleur, de telle sorte que les lieux loués soient restitués en fin de jouissance en parfait état de réparation et d'entretien.

Le Preneur s'engage à tenir en bon état d'entretien toutes installations, canalisations, appareils, fermetures et plus généralement, tous les éléments garnissant ou composant les lieux loués, sans exception. En particulier, le Preneur sera tenu d'effectuer à ses frais exclusifs tout remplacement ou modification de branchement, d'installation ou autre pouvant être exigé par toute compagnie distributrice. Il devra entretenir en particulier les revêtements de sols en bon état et remédier à l'apparition de tâches, déchirures, trous, décollements, brûlures.

Le Preneur accepte qu'à défaut d'avoir effectué lui-même tous travaux d'entretien, de réparation et de remplacement mis à sa charge, le Bailleur entreprenne, trente jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et sauf en cas d'urgence d'effectuer en ses lieux et place, lesdites prestations et travaux, le Preneur s'engageant à en rembourser le coût effectif, en ce compris tous frais et honoraires s'y rapportant, dans les quinze jours de l'état qui lui sera adressé par le Bailleur.

En cas d'absence prolongée, le Preneur devra laisser les clefs des lieux loués à une personne qui sera autorisé à pénétrer dans les lieux loués durant cette absence pour parer aux cas urgents. S'il s'avère indispensable de pénétrer dans les lieux loués pour cause de sinistre qui semblerait avoir sa source dans les locaux, et au cas où le Preneur ne pourrait être joint, le Bailleur et l'organisme chargé de la gestion de l'immeuble sont formellement autorisés à se faire ouvrir la porte des lieux, sans formalités autres que d'en aviser le Preneur dans les plus brefs délais.

Le Preneur ne pourra faire dans les lieux loués aucune démolition, et plus généralement, aucuns travaux et aménagements, touchant les structures des bâtiments, sans l'accord exprès

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

du Bailleur. Tout refus d'autorisation ne pourra jamais être invoqué pour suspendre ou écarter l'application d'une seule des clauses, charges et conditions du présent bail.

En cas d'accord exprès du Bailleur, il est expressément convenu entre les parties que l'autorisation du Bailleur et la surveillance des travaux par son architecte ne sauraient en aucune façon engager sa responsabilité, ni atténuer celle du Preneur tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, notamment des autres occupants de l'immeuble ou des voisins.

Le Preneur devra dans tous les cas de travaux, embellissements, installations ou autres, respecter les termes du règlement intérieur annexé au présent bail s'il y a lieu et, plus généralement, toute réglementation s'y rapportant et souscrire les polices d'assurances correspondantes.

Le Preneur s'engage à supporter toutes les conséquences de tous ses travaux qui seraient préjudiciables au gros œuvre et à la solidité des lieux loués et à indemniser le Bailleur de tous dommages de quelque nature qu'ils soient et qui auraient pour cause l'exécution desdits travaux.

Il est interdit au Preneur d'effectuer une quelconque installation susceptible de gêner l'accès des entreprises aux radiateurs, trappes de visite de plomberie, siphons de vidange, robinets d'arrêts et compteurs, tuyauteries d'eau, de chauffage central, d'évacuation des eaux ou autres.

Tous embellissements, améliorations, réparations, cloisonnements, équipements, travaux quelconques effectués par le Preneur dans les lieux loués accèderont, de plein droit et sans formalité, au Bailleur en fin de jouissance, sans indemnité d'aucune sorte, le Bailleur se réservant toutefois le droit d'exiger que les lieux loués soient remis dans l'état d'origine.

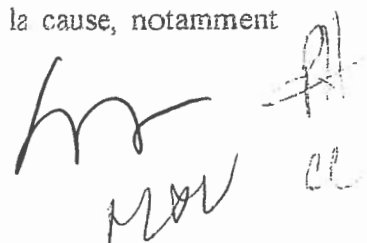
Le Bailleur se réserve expressément le droit d'effectuer pendant le cours du bail, toutes réparations ou tous travaux qu'il jugerait nécessaire ou utile de faire, et le Preneur ne pourra demander aucune indemnité, ni diminution de loyer si la durée des travaux n'excède pas 90 jours. Le Preneur s'engage à laisser le Bailleur, son architecte ou son représentant visiter les lieux loués, toutes les fois qu'il le jugera utile. Ces travaux devront toutefois être exécutés sans interruption, sauf cas de force majeure ou autre circonstance impérieuse, et gêner le moins possible la jouissance du Preneur.

Le Preneur devra prendre toutes dispositions dans les lieux loués pour que lesdits travaux puissent être effectués sans retard dans les règles de l'art.

Le Bailleur se réserve la faculté, au besoin par dérogation exprès à l'article 1723 du Code Civil, d'apporter toutes modifications qu'il jugera à propos tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'immeuble dont dépendent les locaux loués.

Le Preneur devra déposer à ses frais et sans délai, tous coffrages, enseigne et décorations, et plus généralement toutes installations qu'il aura faites et dont l'enlèvement serait utile :

- pour la prévention ou la recherche et la réparation des fuites de toute nature, de fissures dans les conduits de fumée ou de ventilation,
- pour l'exécution de tous travaux et réparation, quelle qu'en soit la cause, notamment ceux nécessitant un échafaudage tel que le ravalement.

Handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a large stylized signature, a smaller signature below it, and a set of initials to the right.

Le Preneur supportera de la même manière tous travaux qui seraient exécutés sur la voie publique ou dans les immeubles voisins.

Le Preneur devra informer immédiatement le Bailleur d'une part, l'Assureur d'autre part, de toutes déprédations ou dégradations qui se produiraient dans les lieux loués, quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent, sous peine d'être tenu personnellement de lui rembourser le montant du préjudice direct ou indirect résultant, pour le Bailleur, de ce sinistre et du retard apporté à sa déclaration aux Assureurs.

Le Preneur supportera seul les frais relatifs à tous travaux qu'il estimerait utiles ou nécessaires à l'exercice de son activité, ainsi que toutes réparations et tous travaux de quelque nature que ce soit exigés par la réglementation en vigueur ou à venir, et concernant, notamment l'hygiène et la sécurité, les conditions de travail.

Il est interdit de placer ou d'entreposer des objets dont le poids excéderait la limite de charges des planchers.

Le Preneur devra aviser immédiatement avec confirmation écrite, le Bailleur de toute réparation incombant à ce dernier, sous peine d'être tenu responsable de toutes aggravations ou dommages résultant de son silence ou de son retard.

Il devra laisser en tout temps, le libre accès des lieux loués au Bailleur, ses mandataires et à son architecte, pour s'assurer de leur bon état d'entretien.

Le Preneur renonce expressément au bénéfice de l'article 1724 du Code Civil ; par dérogation, le Preneur souffrira toutes réparations, reconstructions, surélévations et travaux quelconques qui seront exécutés dans les lieux loués ou dans l'immeuble, Le Preneur ne pourra demander aucune indemnité, ni diminution de loyer, quelles qu'en soient l'importance et la durée, même si cette dernière venait à excéder la durée définie par le Code Civil.

10.6. Autorisations

10.6.1. Autorisations administratives

Le Preneur fera son affaire personnelle, sans que le Bailleur puisse aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet, de l'obtention de toutes autorisations découlant des dispositions législatives réglementaires, administratives, ou autres, nécessaires à l'exercice de son activité ou concernant son installation dans les lieux loués, qu'il s'agisse d'une législation, en vigueur ou à venir, française, communautaire ou internationale.

Le Preneur s'engage, en outre, à faire son affaire personnelle et à ses frais de toutes modifications à apporter aux lieux loués et à leurs installations qui seraient imposées par la législation en vigueur ou à venir touchant notamment à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature, a smaller signature, and some initials.

10.6.2. Devanture et enseigne

Le Preneur ne pourra poser ni plaque, ni enseigne, ni store ou réaliser une installation quelconque intéressant l'aspect extérieur de l'immeuble, sans l'accord préalable et écrit du Bailleur qui sollicitera, en tant que de besoin, les autorisations prévues au règlement de copropriété ou de tout autre règlement, cahier des charges ou statuts auxquels lui-même sera soumis, étant toutefois précisé que le Preneur fera son affaire personnelle des autorisations administratives exigées et du règlement des taxes qui pourraient être dues de ce fait, de façon à ce que le Bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.

10.7. Visite des lieux

Dans les six mois qui précéderont l'expiration du bail, le Preneur devra laisser visiter les lieux loués tous les jours non fériés, de 9 heures à 18 heures, par toute personne munie de l'autorisation du Bailleur.

Il devra, pendant le même temps, laisser le Bailleur apposer un panneau ou une enseigne, pour indiquer que les locaux sont à louer.

10.8. Parasites

Le Preneur devra détruire, à ses frais, dès leur apparition, tous les insectes, rongeurs et autres parasites dont il aura constaté la présence dans les locaux loués objet des présentes et prendre les mesures préventives nécessaires.

Le Preneur devra notifier au Bailleur toutes apparitions de parasites.

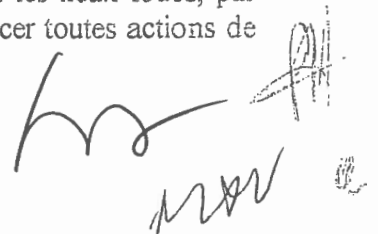
Le Bailleur devra détruire dès leur apparition, tous les insectes, rongeurs et autres parasites dont il aura constaté la présence dans les parties communes de l'immeuble et prendra les mesures préventives nécessaires.

Le Bailleur devra notifier au Preneur toutes apparitions de parasites dans les parties communes.

10.9. Responsabilité et recours

Le Preneur ne pourra exiger aucune indemnité ni réduction de loyer ni exercer aucun recours contre le Bailleur :

- en cas de suppression, interruption, irrégularité, rupture ou mauvais fonctionnement quelles qu'en soient les causes, dans les services de l'immeuble et notamment les ascenseurs, l'air conditionné, le téléphone, ni pour interruption, irrégularité ou rupture dans les services d'eau et d'électricité, d'égouts ou de tout autre service analogue, ni pour tous accidents ou tous dégâts qui pourraient survenir dans les lieux loués, par suite de dommages aux réseaux, renonçant dès à présent à exercer toutes actions de ce chef contre le Bailleur.



Le Bailleur s'engage à prendre toutes les mesures qui s'imposent et à faire toutes diligences afin que les dysfonctionnements constatés cessent dans les meilleurs délais.

- en cas de vol, pillages, destructions ou autres cas délictueux commis dans les lieux loués, le Bailleur n'assurant, notamment, aucune obligation de surveillance.

10.10. Bonne tenue et obligation de voisinage

Le Preneur devra conserver bon aspect aux lieux loués.

Il devra se soumettre à toute mesure prescrite par le Bailleur pour la bonne tenue, la tranquillité de l'ensemble dont dépend la présente location.

Le Preneur devra faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais, sans que le Bailleur puisse être inquiété, ni recherché, de toutes réclamations faites par les voisins ou des tiers, notamment pour bruits, odeurs, fumées, chaleurs ou trépidations et autres nuisances causées par ces activités.

De son côté, le Bailleur devra faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais, pour que les activités promotionnelles exercées par les voisins dans l'immeuble et notamment les éventuelles opérations promotionnelles de fin d'année du magasin FAMILLE ne puissent nuire en aucune manière à la jouissance paisible des locaux donnés à bail au Preneur, que ce soit en terme de vue, d'obturation des fenêtres en façade, de bruits ou autres nuisances.

Il est par ailleurs précisé que le magasin FAMILLE est autorisé « pendant six semaines consécutives au cours de la période des fêtes de Noël [...] à décorer à ses frais la totalité de la façade donnant sur la Place de la Madeleine à condition de n'obstruer aucune fenêtre, et d'obtenir préalablement toutes autorisations administratives. »

Le Preneur ne devra en aucun cas encombrer les parties communes et également la voie publique, de quelque manière que ce soit. Il sera tenu de respecter la réglementation de la voirie locale et restera seul responsable des encombrements qu'il pourrait causer.

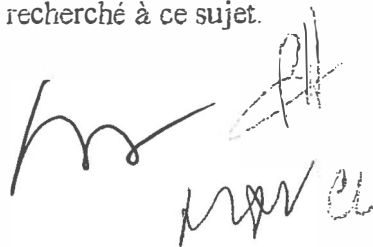
Il s'abstiendra de tout ce qui pourrait nuire, par son fait ou par celui de ses préposés, à l'exercice de l'activité des autres occupants de l'immeuble, à leur tranquillité et au bon ordre.

Le Preneur se conformera aux règlements établis par le Bailleur ou par les services municipaux pour l'enlèvement des ordures.

D'une façon générale, il se conformera aux prescriptions, recommandations et injonctions émanant de l'inspection du travail, des commissions d'hygiène et de sécurité et plus généralement de tous services administratifs concernés, de façon à ce que le Bailleur ne puisse en aucun cas encourir une quelconque responsabilité.

Il communiquera régulièrement au Bailleur les rapports des Commissions de Sécurité.

Il acquittera exactement et régulièrement les taxes et contributions personnelles, mobilières ou autres à la charge des locataires, de manière que le Bailleur ne soit jamais recherché à ce sujet.



10.11. Abonnement

Le Preneur fera son affaire de tous abonnements d'eau, d'électricité, etc., à l'exception de ceux qui concernent l'ensemble immobilier.

10.12. Impôts et taxes

Le Preneur devra satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie dont les locataires sont ordinairement tenus, de manière à ce que le Bailleur ne puisse être inquiété à ce sujet.

Il acquittera notamment les contributions personnelles et mobilières, la taxe professionnelle, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et remboursera au Bailleur sa quote-part de taxe sur les bureaux en Ile-de-France ainsi que sa quote-part de taxe foncière et tous impôts, taxes ou droits dont le Bailleur est ou serait responsable à un titre quelconque, relatifs aux lieux loués.

Il justifiera de leur acquit à toute réquisition et en tout cas huit jours au moins avant son départ des lieux loués.

De façon générale, le Preneur acquittera exactement toutes contributions, impôts ou taxes actuellement existants ou qui viendraient à être créés dans l'avenir.

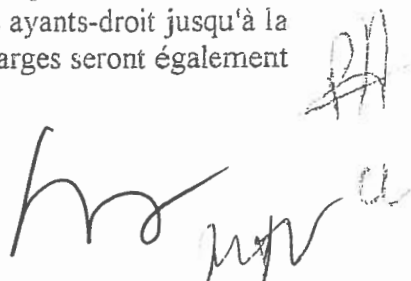
11. CLAUSE RESOLUTOIRE

A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires quelconques, ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail par le Preneur, et un mois après un simple commandement ou une sommation d'exécuter resté en tout ou en partie sans effet pendant ce délai, et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit et sans formalité, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci-dessus.

Dans le cas où le Preneur se refuserait à évacuer les lieux loués, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance compétent ou par toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant appel.

En cas de résiliation ou d'expulsion, le montant des loyers payés d'avance, s'il y a lieu, resteront acquis au Bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et ce, nonobstant l'expulsion.

Après résiliation du bail, si les lieux ne sont pas restitués au Bailleur au jour convenu, libres de toute occupation, l'indemnité d'occupation due par le Preneur ou ses ayants-droit jusqu'à la restitution, sera égale au dernier loyer facturé, majoré de 50 %. Les charges seront également

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

dues jusqu'au jour où les lieux auront été restitués au Bailleur, le tout sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

Tous frais de procédure, de poursuites et de mesures conservatoires, ainsi que tous frais de levée d'état et de notification, conformément à la Loi du 17 mars 1909, seront à la charge exclusive du Preneur.

En aucune circonstance, et pour quelque cause que ce soit, la clause ci-dessus ne pourra être considérée comme comminatoire et comme clause de style ; elle contient une dérogation exprès, voulue et acceptée par les parties, au dernier paragraphe de l'article 1184 du Code Civil ; elle devra donc être rigoureusement exécutée par les parties dont elle forme la Loi aux termes de l'article 1134 du Code Civil.

12. FRAIS

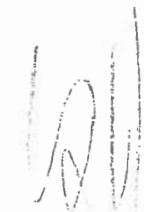
Le Preneur supportera seul les frais du présent bail et les frais de ses avenants ou renouvellement successifs ainsi que les frais d'enregistrement.

13. ELECTION DE DOMICILE ET JURIDICTION

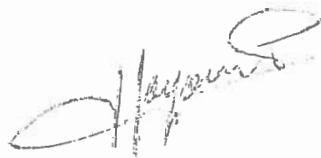
Pour l'exécution des présentes, le Bailleur fait élection de domicile en son siège social et le Preneur en son siège social.

Les parties conviennent que toutes les contestations relatives au présent acte seront exclusivement du ressort du Tribunal de Grande Instance de Paris, lieu de situation de l'immeuble.

Fait à Paris, le 23 Juin 2004
En trois exemplaires originaux



LE BAILLEUR



LE PRENEUR

